

Formato tipo

Clasificación de confidencialidad parcial



Área responsable: Dirección Ejecutiva de Administración (DEA)

Folio Plataforma Nacional de Transparencia: 33 **314** 23 000478

Folio interno: UT/23/00225

Oficio: **INE/DEA/0156/2023**

Lugar y Fecha: Ciudad de México, a 13 de enero de 2023.

Me refiero a la solicitud de información UT/23/00225, mediante la cual manifestaron:

Información solicitada:

"Pido el FUM de la C. Sandra Jiménez de 2015, trabaja en el INE" (Sic)

Al respecto haga saber a la persona solicitante, lo siguiente:

Análisis de la respuesta:

Información Solicitada	Periodo	Sentido	¿Cómo se entregará la información?
<i>Punto único. FUM de la C. Sandra Jiménez de 2015, trabaja en el INE</i>	<i>2015</i>	<i>Confidencialidad parcial</i>	<i>Se localizó el Formato Único de Movimiento de la C. Sandra Jiménez de 2015 siendo el único documento de esa naturaleza que dicha servidora ha tenido en el INE y se entregará en versión pública por contener datos personales</i>

El formato único de movimientos (FUM) de personal de la C. Sandra Jiménez se clasifica como confidencial parcial, ya que contiene datos personales que se deben proteger y, por ello, se envía en **formato original (en archivo Word anexo)** y en **versión pública en el siguiente enlace:**

[Respuesta en versión pública folio UT/22/00225 - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

A continuación, se analizan los datos personales del FUM:

Documento	FUM del año 2015 y vigente a la fecha
Titular de los datos personales	<u>C. Sandra Jiménez servidora pública del INE en su calidad de persona física</u>
Dato personal	Propuesta del área
Registro Federal Contribuyentes (RFC)	Confidencial
Domicilio particular	Confidencial
Estado civil	Confidencial
Clave Única de Registro de Población (CURP)	Confidencial
Sexo	Confidencial
Número telefónico particular	Confidencial
Lugar de nacimiento	Confidencial
Edad	Confidencial

- **¿Qué es Registro Federal de Contribuyentes? (RFC):** Es una clave alfanumérica de carácter fiscal que se compone de caracteres que corresponden al apellido paterno, el tercero a la inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre, el año de nacimiento, mes y día y la homoclave que es asignada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el caso de personas físicas.

Motivo por el cual se clasifica: Éste sirve para evitar claves duplicadas y homónimos, en virtud de ello hace identificable a una persona, por lo cual debe confirmarse su confidencialidad.

- **¿Qué es el domicilio?:** Lugar de [residencia habitual](#), como centro de [ejercicio](#) de los [derechos](#) y [cumplimiento](#) de las [obligaciones](#).

Motivo por el cual se clasifica: deriva en la protección de la integridad física de las personas y su patrimonio. Lo contrario, atentaría el principio constitucional reconocido en el artículo 16, el cual refiere que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

- **¿Qué es el estado civil?:** Es un dato o característica de orden legal, civil y social, implica relaciones de familia o parentesco. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 del Código Civil Federal, el estado civil sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil.

Motivo por el cual se clasifica: Si bien el Registro Civil es una fuente de acceso público, en el caso concreto, el tratamiento de este dato debe ser acorde con la finalidad por el que fue recabado e integrado a los documentos materia de la solicitud, por lo que se deben adoptar medidas necesarias para su resguardo y protección. Por tanto, se considera que tiene un carácter de confidencial.

- **¿Qué es la Clave Única de Registro de Población?:** La CURP sirve para registrar en forma individual a todas las personas que residen en México, nacionales y extranjeras, así como a las mexicanas y mexicanos que radican en otros países.

Motivo por el cual se clasifica: Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato

personal confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable.

- ¿Qué es sexo de una persona?: Se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres; son características con las que se nace, universales e inmodificables

Motivo por el cual se clasifica: El sexo constituye información personal, ya que atañe a la esfera más íntima de los individuos, al referir las características determinadas biológicamente, mientras que el género se utiliza para describir las características de hombres y mujeres que están basadas en factores sociales; es decir, las personas nacen con sexo masculino o femenino, pero aprenden un comportamiento que compone su identidad y determina los papeles de los géneros. En ese sentido, constituye información confidencial.

- ¿Qué es número telefónico particular?: De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, es el número que se asigna a cada teléfono, haciendo identificable al titular, mediante diferentes dispositivos móviles que solicitan dicho dato para su creación y que da acceso directo al nombre, entre otros datos.
- Motivo por el cual se clasifica: Dar a conocer el número telefónico de una persona, sin su consentimiento, ocasionaría molestias al recibir llamadas posiblemente no deseadas, con lo que se invadiría su privacidad o cuya utilización indebida pueda dar origen a un riesgo grave para su titular.
- ¿Qué es lugar de nacimiento?: Se trata del espacio geográfico, estado o país del cual es originario un individuo.

Motivo por el cual se clasifica: Es un dato personal que identifica o hace identificable a una persona debido a que, al tener acceso al mismo, se tendría cierta información que se utiliza para conformar tanto la CURP como el RFC, toda vez que es parte integral, por lo que debe seguir la misma suerte y, en consecuencia, ser protegido; en virtud de que la naturaleza de la documentación solicitada, no se desprende que deba publicitarse, en razón de que atañen a personas físicas.

- ¿Qué es la edad?: Es una característica biológica, que manifiesta el tiempo transcurrido desde el nacimiento de un individuo, revistiendo una circunstancia modificativa de la capacidad de un individuo para ser acreedor a un estado de derecho, que se puntualiza con la adquisición de la capacidad de ejercicio, la cual expresa un desenvolviendo de la persona ante la sociedad, es por ello que en la ponderación de los derechos.

Motivo por el cual se clasifica: Se causaría un perjuicio al entregarla, toda vez que la difusión no corresponde a la finalidad para la cual se recabaron dichos datos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LGTAIP, así como en el artículo 113 fracción I, de la LFTAIP, que señala que es información confidencial aquella que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable como se transcriben a continuación:

“Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, **sus representantes** y los Servidores Públicos facultados para ello.*

(...)

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.”

“Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

(...)”.

Asimismo, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPSO) señala en la fracción IX del artículo 3 como información confidencial lo que a continuación se transcribe:

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

...

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

(...)”.

En consecuencia, proporcionar lo solicitado involucraría tratar información de terceros sin contar con su autorización, hecho contrario a los principios que rigen las actividades de este Instituto; de tal suerte que, existe imposibilidad legal para proporcionar información confidencial, salvo las excepciones señaladas en la propia ley, las cuales no se actualizan en el asunto que nos ocupa.

Modalidad solicitada: La información **sí** se entregará en la modalidad elegida por la persona solicitante (en electrónico) y también se realiza pronunciamiento por modalidades adicionales:

Modalidades de entrega de información	Disponible	Cuantificación	Costo
La información que se pone a disposición en versión pública está alojada en liga electrónica inserta en el presente oficio de respuesta	Sí	El documento pesa 5 kilobytes	No aplica
Copia simple	No	No aplica	No aplica
Copia certificada	No	No aplica	No aplica
CD con la información en versión pública	Sí	1 CD con peso de 5* kilobytes	\$10.00 pesos
Disco compacto certificado con información en versión pública	Sí	1 CD con peso de 5* kilobytes	\$23.00 pesos
Planos	No	No aplica	No aplica
Consulta directa	No procede por contener datos personales	No aplica	No aplica
Otro	No	No aplica	No aplica

*Nota: Será la misma información que se envía en la presente respuesta.

La información tendrá costo: No, debido a que la versión pública de la información solicitada se pone a disposición mediante enlace en el presente oficio de respuesta y este se enviará mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

No obstante, se ponen a disposición de la persona solicitante diversas modalidades que sí tienen costo, por si resulta de su interés tener acceso a ellas.

Los costos tienen sustento en el Acuerdo de Cuotas vigente para 2023, que fue aprobado por el Comité de Transparencia disponible en:

<https://transparencia.ine.mx/seguimiento-solicitudes-informacion/#!/#cuotas-documentos>

Fundamentación:

- Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículo 100, 106 fracción I, 116 y 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados.
- Artículo 3, 16, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículo 2 numeral 1, fracción XVI, 13, 15, numerales 1 y 2, 17, 18 numeral 1, 29 numeral 3, fracciones IV y V del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Numeral Cuarto, quinto, sexto, octavo, Trigésimo octavo, quincuagésimo, quincuagésimo primero, quincuagésimo segundo, quincuagésimo cuarto y quincuagésimo quinto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el criterio CI-INE05/2015 Comité de Información del Instituto Nacional Electoral.

Atentamente

Nombre y cargo de quien emite la respuesta

**Clasificación de confidencialidad parcial
(entrega en versión pública)**

Ejemplo oficio de respuesta de la Junta Local Ejecutiva de Nayarit
(solo se incluye la información correspondiente a la clasificación de confidencialidad)
Folio UT/23/00382



**NAYARIT
JUNTA LOCAL EJECUTIVA**

Oficio No.
INE/JLE/NAY/0608/2023

Asunto: Se responde solicitud de
información folio: UT/23/00382

Tepic, Nayarit; 24 de febrero de
2023

LIC. IVETTE ALQUICIRA FONTES
Directora de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales de la
Unidad Técnica de Transparencia del INE.

P r e s e n t e.

Me refiero a la solicitud de acceso a la información con número de folio UT/23/00382, asignada mediante el sistema electrónico INFOMEX-INE, el 09 de febrero de 2023, en la que se solicita lo siguiente:

"(...) Solicito los informes de las actividades de Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales y Distritales de 2010 a la fecha.(...)" (sic)

Al respecto hágase de conocimiento de la persona solicitante, lo siguiente:

Análisis de respuesta

No	información solicitada	Sentido	Respuesta
1	Solicito los informes de las actividades de Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales y Distritales de 2010 a la fecha...	Parcialmente confidencial.	Se responde en el presente oficio y mediante Disco Compacto

Criterios de búsqueda de la información solicitada

La Junta Local Ejecutiva, de este Instituto en Nayarit, buscó la información bajo las siguientes circunstancias:

- **Elementos de modo:** Se turnó a las tres juntas distritales ejecutivas y a la Vocalía del Registro Federal de Electores de esta Junta Local Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral en Nayarit.
- **Elementos de lugar:** Se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en los registros y archivos (físicos y digitales), que obran en las tres juntas distritales ejecutivas y de la Vocalía del Registro Federal de Electores de esta Junta Local Ejecutiva, del Instituto Nacional Electoral en Nayarit.
- **Elementos de tiempo:** Del año 2010 a la fecha de recepción de la presente solicitud.

Explicación de la respuesta.

1. “Solicito los informes de las actividades de Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales y Distritales de 2010 a la fecha...”

En atención a lo solicitado, infórmese a la persona peticionaria que se pone a disposición la información requerida en un dispositivo de reproducción electrónico, disco compacto DVD que contiene los informes de las Vocalías del Registro Federal de Electores de las juntas ejecutivas del INE en Nayarit, ya que el peso total de los archivos 624MB, supera el máximo permitido por la Plataforma Nacional de Transparencia 60MB. No obstante, se proporciona una muestra de estos para dar cuenta de la información correspondiente.

Derivado del análisis realizado a la información que se proporciona, se observó que, contienen datos que deben ser protegidos; por lo que se clasifican como **confidenciales**; por lo que, se proporciona la **versión pública** de los informes referidos.

A continuación, se señalan los datos clasificar en los informes de las actividades realizadas por las Vocalías del Registro Federal de Electores:

Documento	Informes VRFE
Titular de los datos personales	Terceros – Personas Físicas
Dato a clasificar	Propuesta del área
Nombre	Confidencial
Domicilio Particular	Confidencial
Teléfono Personal	Confidencial

Documento	Informes VRFE
Titular de los datos personales	Servidores Públicos
Dato a clasificar	Propuesta del área
Número de empleado	Confidencial
Domicilio Particular	Confidencial
Teléfono Personal	Confidencial
Cuenta Bancaria	Confidencial

Dato susceptible de clasificación: Nombre

Qué es el nombre: Es atributo de la personalidad (los cuales se definen como aquellas características de identidad propias de una persona física o jurídico/colectiva), el cual, asociado

con otra serie de datos, como podría ser la imagen o la voz, haría identificables a las personas ante terceros.

Aunado a lo anterior, el nombre de las personas físicas se forma con uno o más nombre propios y apellidos (patronímicos). Según el estudio de Bonnecase, citado por Magallón y Marco en su obra *Instituciones de Derecho Civil* (1987), “es un término técnico que responde a una noción legal, y que sirve para designar a las personas, el cual es un elemento esencial y necesario del estado de las propias personas.” (pag.55)¹

Asimismo de Pina (2005) comenta: “El modo de adquisición del nombre de familia es la filiación.” (pag.210)²

Es de señalar que, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución del recurso de revisión con clave 14374/19 y su acumulado RRA 14375/19, señaló:

“(…)

- Nombre de personas físicas

El nombre -persona física- se integra del prenombre o nombre de pila y los apellidos de la persona, toda vez que son los elementos necesarios para dar constancia de personalidad ante el Registro Civil. Es decir, al ser éste un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, en razón de que por sí mismo permite identificar a una persona física, se define como un dato personal por excelencia, por lo tanto de conformidad con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Trigésimo Noveno de los “Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas”.

Respecto a los nombres de los servidores públicos, es necesario recordar que son de naturaleza pública conforme a lo previsto en el artículo 68, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tanto, no podrán ser testados en los oficios solicitados.”

Motivo por el cual se clasifica: Los datos de nombre completo con apellidos paternos y maternos inmersos los diversos documentos revisten el carácter de confidencial, pues al dar a conocer dicha información, traería como consecuencia hacer identificable a la persona titular de los mismos.

Cabe señalar que el 27 de enero de 2017 entró en vigor la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley General de Datos), la cual tiene por objeto establecer entre otros elementos, las bases y principios para garantizar a toda persona la protección de sus datos personales (artículo 1, párrafo 4).

El artículo 3 de la Ley General de Datos, define datos personales, como:

“Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.

¹ Magallón, Jorge, *Instituciones de Derecho Civil*, Porrúa, México, 1987 pp. 55.

² De Pina Vara, Rafael, *Derecho Civil Mexicano*, Porrúa, México, 2005, pp. 210.

(...)

IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

(...)” (sic)

Ahora bien, se entiende que es identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, a través de distintos elementos específicos, característicos de su identidad física, psíquica, económica, laboral, cultural, académica, social o que hagan referencia a ella, por lo que este órgano colegiado considera que divulgar parte de la información solicitada por el ciudadano, referente al nombre de las y los aspirantes a una vacante administrativa (a excepción de la persona ganadora), produciría un daño o menoscabo a los titulares de los datos.

En virtud de lo anterior, se privilegia y actualiza el interés superior del individuo respecto del derecho a la protección de datos personales, en contraposición con el acceso a la información pública, tomando como base los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A manera de antecedente, es importante señalar, que el presente dato ya ha sido confirmado por el CT en la resolución INE-CT-R-0002-2019 aprobada en sesión extraordinaria.

Dato personal	No. de resolución	Fecha de sesión	Página
Nombre del aspirante	INE-CT-R-0002-2019	17 de enero de 2019	5

Fundamento invocado: Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo; 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 2, numeral 1, fracción XVI, 13, 15, 18, párrafo 1, 36 y 37, numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Capítulo IV, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

Dato susceptible de clasificación: Domicilio

Qué es el domicilio: Por lo que respecta al domicilio de particulares se trata de un atributo de la personalidad que individualiza a la persona y la identifica de manera clara, estableciendo la ubicación en donde ejerce sus derechos y da cumplimiento a sus obligaciones.

El Código Civil Federal establecen en los artículos 29,30 y 34 lo siguiente:

“Artículo 29.- El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses.” (Sic)

“Artículo 30.- El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente.” (Sic)

“Artículo 34.- Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones.” (Sic)

Motivo por el cual se clasifica: La razón de salvaguardar esta información deriva en la protección de la integridad física de las personas y su patrimonio.

Lo contrario, atentaría el principio constitucional reconocido en el artículo 16, el cual refiere que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

A manera de antecedente, es importante señalar, que el presente dato ya ha sido confirmado por el CT en la resolución INE-CT-R-0141-2019 en sesión extraordinaria.

Dato personal	No. de resolución	Fecha de sesión	Páginas
Domicilio particular	INE-CT-R-0141-2019	04/07/2019	31 y 32

Fundamento invocado: Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 113, fracción I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, 30 y 34 del Código Civil Federal; 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; numeral 1, fracción XVI, 13, 15, 18 párrafo 1, 36 y 37, numeral 1 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dato susceptible de clasificación: Número telefónico de particulares

Qué es el número telefónico: De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, es el número que se asigna a cada teléfono, haciendo identificable al titular, mediante diferentes dispositivos móviles que solicitan dicho dato para su creación y que da acceso directo al nombre, entre otros datos.

teléfono

De tele-¹ y -fóno.

3. m. Número que se asigna a cada teléfono.

Motivo por el que se clasifica: Dar a conocer el número telefónico de una persona, sin su consentimiento, ocasionaría molestias al recibir llamadas posiblemente no deseadas, con lo que se invadiría su privacidad o cuya utilización indebida pueda dar origen a un riesgo grave para su titular.

A manera de antecedente, es importante señalar, que el presente dato ya ha sido confirmado por el CT en la resolución INE-CT-R-0141-2019 en sesión extraordinaria.

Dato personal	No. de resolución	Fecha de sesión	Páginas
---------------	-------------------	-----------------	---------

Número de teléfono particular y celular	INE-CT-R-0141-2019	04/07/2019	32
---	--------------------	------------	----

Fundamento invocado: Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15, numeral 1 y 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Dato susceptible de clasificación: Número de empleado

Qué es número de empleado: Es un número identificador integrado por 6 dígitos, los cuales permiten acceder a los sistemas internos del INE (SIGA y NOMHON), así como a los diferentes servicios que se prestan en el Instituto Nacional Electoral y realiza la vinculación con el nombre y el área de adscripción.

Motivo por el cual se clasifica: Este dato constituye un instrumento de control interno que permite identificar a los trabajadores, y a éstos les facilita la realización de gestiones en los Sistemas SIGA y NOMHON (bases de datos que están conformadas por información de la nómina y sistemas que podrían arrojar datos personales de los empleados y prestadores de servicios) en su carácter de empleados, por lo que se considera un dato personal.

Sirve de apoyo el criterio 3/14 emitido por el otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se cita para mayor referencia.

“Número de empleado, o su equivalente, si se integra con datos personales del trabajador o permite acceder a éstos sin necesidad de una contraseña, constituye información confidencial. El número de empleado, con independencia del nombre que reciba, constituye un instrumento de control interno que permite a las dependencias y entidades identificar a sus trabajadores, y a éstos les facilita la realización de gestiones en su carácter de empleado. En este sentido, cuando el número de empleado, o su equivalente, se integra con datos personales de los trabajadores; o funciona como una clave de acceso que no requiere adicionalmente de una contraseña para ingresar a sistemas o bases en las que obran datos personales, procede su clasificación en términos de lo previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 3, fracción II de ese mismo ordenamiento. Sin embargo, cuando el número de empleado es un elemento que requiere de una contraseña para acceder a sistemas de datos o su conformación no revela datos personales, no reviste el carácter de confidencial, ya que por sí solo no permite el acceso a los datos personales de los servidores públicos.” (Sic)

El personal de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales consultó el micrositio de criterios del INAI, el 27 de febrero de 2020 (10:20 hrs.). De la consulta se aprecia que el citado criterio se encuentra en el apartado “Histórico”, sin referencia alguna de “interrumpido” por lo que se infiere que es factible aplicarlo.

Liga electrónica

<http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Pages/results.aspx?k=n%C3%BAmero%20de%20empleado>

Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el recurso de revisión RRA 2935/18, se ha pronunciado sobre este dato, señalando lo siguiente:

“En relación al número de empleado de servidores públicos o su equivalente, con independencia del nombre que reciba, constituye un Instrumento de control interno que permite a las dependencias y entidades identificar a sus trabajadores, y a éstos les facilita la realización de gestiones en su carácter de empleado.

En este sentido, derivado del requerimiento de información adicional realizado por esta Ponencia, se advierte que de entregarlo se estaría vulnerando la esfera privada de los empleados, toda vez que a pesar de que es un número consecutivo, con él se puede acceder a los Sistemas SIGA y NOMHON, bases de datos que están conformadas por información de la nómina, Sistemas que podrían arrojar datos personales de los empleados y prestadores de servicios.

Por lo cual, al funcionar como una clave de acceso que no requiere adicionalmente de una contraseña para Ingresar a Sistemas o bases en las que obran datos personales, procede su clasificación en términos de lo previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.” (Sic)

A manera de antecedente, es importante señalar, que el presente dato ya ha sido confirmado por el CT en la resolución INE-CT-R-0042-2020 en sesión extraordinaria.

Dato personal	No. de resolución	Fecha de sesión	Página
Número de empleado	INE-CT-R-0042-2020	05/03/2020	60-62

Fundamento invocado: Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15, numeral 1 y 2, fracción I del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Dato susceptible de clasificación: Número de cuenta bancaria.

Qué es número de cuenta bancaria: El dato relativo a número de cuenta bancaria, de personas físicas, constituye información que sólo su titular o persona autorizada posee, ya que corresponde a información de carácter patrimonial.

Número de Cuenta: Campo en donde se incluye la información que cada banco utiliza para individualizar la cuenta de sus clientes. Longitud = 11 dígitos³

Motivo por el que se clasifica: En cuanto al dato relativo de **número de cuenta bancaria** de persona físicas constituye información confidencial, en virtud de que se trata de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar a sus clientes y proporcionando el número de cuenta del titular, lo cual hace identificable al usuario al que pertenece y por ende refleja información relacionada al patrimonio de la persona, el cual se simplifica como el conjunto de bienes, derecho y obligaciones de una persona (en el caso concreto física), por medio del título de propiedad correspondiente y el cual puede exteriorizarse en el caso de los bienes muebles en valor monetario, en consecuencia de proporcionar tales datos, afectaría el patrimonio del titular del mismo en calidad de persona física.

Sirve de apoyo el criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se cita para mayor referencia.

***“Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas. El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Resoluciones:
.” (Sic)***

*El personal de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales consultó el micrositio de criterios del INAI, el 03 de abril de 2019 (16:34 hrs.). De la consulta se aprecia que el citado criterio se encuentra en el apartado “Vigente”, sin referencia alguna de “Interrumpido”, por lo que se infiere que es factible aplicarlo. Liga electrónica:
<http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/Criterios/10-17.pdf>*

A manera de antecedente, es importante señalar, que el presente dato ya ha sido confirmado por el CT en la resolución INE-CT-R-0037-2020 en sesión extraordinaria.

Dato personal	No. de resolución	Fecha de sesión	Página
Número de cuenta bancaria	INE-CT-R-0037-2020	27/02/2020	33-34

Fundamento invocado: Artículos 6, fracción II; 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, primer párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 15, numeral 1 y 2, fracción I del Reglamento

³ Asociación de Banco de México (ABM). (2019). ¿Qué es la CLABE? Recuperado de: <https://www.abm.org.mx/preguntas-frecuentes>

del Instituto Nacional Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Trigésimo octavo, fracción I de los Lineamientos Generales en materia de clasificación desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Modalidad de entrega.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Costo.

En caso de que así lo solicitara el peticionario, el costo de reproducción de la información de los ***“informes de las actividades de Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales y Distritales de 2010 a la fecha***, en un Disco Compacto DVD-R, correspondería a la cantidad de \$11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) de conformidad con el Acuerdo [INE-CT-R-0001-2023](#) emitido por el Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral.

Fundamentación

- Artículos 6° Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Artículos 61, numeral 1, inciso a), y 62 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- Artículos 4,129, 133, y 139, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículos 3 y 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Artículos 51, 55, numeral 1, inciso o) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
- Artículo, 13, 14, 15, 16, 18, 29, numeral 3, fracción III, y VII; y 36, del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e:

Lic. Paola Lizbeth Castillo Talamantes
Encargada de Despacho en el cargo de
Vocal Secretaria.

C.c.p. **Mtro. Eduardo Manuel Trujillo Trujillo**. - Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva INE, en el estado de Nayarit.

Elaboró:	IJGV
----------	------